CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comune di Carrara - Comune Capofila

LETTERA INVITO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DI LAVORI DENOMINATO "PROGETTO PER RIQUALIFICARE E VALORIZZARE IL CAMPO SPORTIVO. CHIESA DI ROSSANO, ZERI - CUP H43I26000020006"-CUI L00191990456202600010

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024;

VISTE:
-la Delibera di G:C. n.35 del 04.05.2026 del Comune di Zeri di approvazione del progetto esecutivo;
- la Determinazione a contrarre n.408 del 06.10.2026 del Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Zeri , a contrarre, in cui:
si prevede l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza bando con l'invito di 5 operatori economici (ex art. 50 co.1 lett.c) D.Lgs 36/2023 scelti dalla Stazione Appaltante in base alla loro qualifica (SOA) sulla base del criterio del minor prezzo;

SCADENZA PROCEDURA: GIOVEDI' 22 OTTOBRE ORE 11.00

L'appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all'art. 25 del D.lgs. 36/2023: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all'indirizzo URL: **https://start.toscana.it;**

Nella presente lettera invito non è indicata alcuna data per l'apertura delle offerte, in quanto, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza (tra le altre: TAR Veneto, Sez. III, sent. n. 370, 3 marzo 2018, TAR Campania, sez. I sent. n. 725, 2 febbraio 2018, Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Consiglio di Stato, sez. III 3 ottobre 2016, n. 4050), nella gara telematica non sussiste l'obbligo della seduta pubblica.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Zeri con sede in Patigno (MS), Piazza XXV Aprile – 54029, Partita IVA: 00191990456 - Codice Fiscale: 00191990456- Telefono (Interno 221) : +39 0187 447127 - https://web.comune.zeri.ms.it; pec: comune.zeri@postacert.toscana.it.

Centrale Unica di Committenza: Comune di Carrara Piazza 2 Giugno
Cod. Fiscale e Part. IVA 00079450458,
tel. 05856411, - www.comune.carrara.ms.it- pec: comune.carrara@postecert.it

2. SETTORE COMPETENTE

Settore Lavori Pubblici, Demanio, Patrimonio e Paesaggio del Comune di Zeri (MS)

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Tullia Martelli, Responsabile del Settore tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Zeri (e mail: ufficiotecnico@comune.zeri.ms.it);

Responsabile della FASE DI AFFIDAMENTO della procedura di gara è la Dott.ssa Daniela Bicchieri, Funzionario EQ del Settore 1 Affari e Servizi Generali del Comune di Carrara, U.O.1.1. Gare e Contratti/CUC (tel.0585/641357, e-mail:daniela.bicchieri@comune.carrara.ms.it).

4. PIATTAFORMA TELEMATICA

4.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

1. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
2. utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*MANUALE D'USO PER GLI OPERATORI ECONOMICI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA START".*

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "*MANUALE D'USO PER GLI OPERATORI ECONOMICI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA START*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

3. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
4. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
5. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

4.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al numero di telefono n. 02 8148 0761 e/o scrivere all'indirizzo mail **start.oe@accenture.com**

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

5.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Lettera invito
2) LINK AL PROGETTO
3) Mod. 1 - Ulteriori dichiarazioni
4) Patto di integrità

La gara è disciplinata da quanto contenuto nella presente lettera invito e allegati e dalle procedure di cui alla piattaforma Elettronica START (accessibile all'indirizzo internet: **https://start.toscana.it**).

5.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 3 giorni prima della scadenza del termine** fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD START TOSCANA – Tab ***Chiarimenti.***

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

START TOSCANA invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

5.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all'art. 90 del Codice, che sono recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri), avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "*Comunicazioni"* relativa alla gara in oggetto, accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.
Le comunicazioni vengono gestite su doppio canale. La SA potrà inviare una comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) o via posta elettronica ordinaria (PEO).

Tali comunicazioni da parte dell'Amministrazione, vengono pubblicate attraverso le seguenti tipologie di messaggio:

1. **Comunicato:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio non è notificata agli OE e viene pubblicata in automatico sul dettaglio della procedura dalla SA;
2. **Chiarimento:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
3. **Comunicazione:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
4. **Richiesta informativa o integrativa**: a partire dalla stato della procedura "in esame"in poi e con almeno una busta aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
5. **Soccorso istruttorio**: a partire dalla stato della procedura "in esame" in poi e con almeno una busta aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e non può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;

L'operatore economico può scrivere due tipologie di messaggio:
a) **chiarimento**, a partire da stato della procedura "non iniziata" fino e compreso "in corso";
b) **comunicazione**, a partire dallo stato della procedura "non iniziata;
E' tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

La sezione “Posta ricevuta” rappresenta la sezione che l’utente visualizza di default quando accede al modulo delle Comunicazioni.
Attenzione: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Eventuali chiarimenti circa la modalità di accesso e caricamento dei documenti possono essere richiesti gratuitamente ai seguenti recapiti:

- n. 02 81480761 Assistenza START
- all’indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com .

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC comune.carrara@postecert.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

6. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per realizzazione di Progetto per riqualificare e valorizzare il campo sportivo. Chiesa di Rossano, Zeri - CUP H43I26000020006.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

Al presente appalto si applicano i CAM come disciplinati dal Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, in particolare trovano applicazione le SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE, dettagliate al paragrafo 2.5 del suddetto PANGPP, cui si rimanda.

L'importo complessivo delle opere da seguire è definito come segue:

		A misura e a corpo
a)	**Importo lavori € 248.421,88** (di cui € 184.327,08 a misura; € 64.094,80 a corpo) di cui Costi manodopera € 20.671,06	
b)	Oneri sicurezza	**€ 196,12**
a)+b)	**Importo totale**	**€ 248.618,00**

N.B. Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge, come previsto dall'art.110 c. 4 lett. a) del D.lgs.36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art.11 e dall'art.41 cc.13 e 14 del Codice.

Il contratto di appalto dei lavori è da stipularsi **a corpo e a misura** ai sensi del *Codice dei contratti, d.lgs. 36/2023*.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

CPV 45200000-9: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

Codice ATECO è il 42.99.00 "Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.", che include la costruzione di impianti sportivi

il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL EDILE

Gli operatori economici possono indicare un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art.11 comma 3 del D.lgs.36/2023.
L'eventuale dichiarazione di equivalenza va trasmessa in sede di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art.5 dell'Allegato I.01 al Codice, introdotto dal D.lgs.209/2024 e inserita nel Modello 1 predisposto dalla SA.
Ai sensi dell'art.3 dell'Allegato I.01, per gli appalti relativi al Settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice univoco alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

L'operatore garantisce pertanto l'applicazione del CCNL per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **93 giorni** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art.65 del D.Lgs.36/2023, in possesso dei requisiti richiesti, come sotto riportati; ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 36/2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del D.lgs.36/2023;

QUALIFICAZIONE E OBBLIGHI CONCORRENTI PARTECIPANTI

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del D.lgs.36/2023, nonché delle disposizioni del D.M. n. 248/2016, per le categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria previste per il presente appalto, i concorrenti devono essere qualificati ai sensi di legge e possedere attestazione SOA (in corso di validità e rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzate) che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in oggetto.

Le categorie di qualificazione per gli esecutori richieste per l'appalto sono:

LAVORAZIONE	CATEGORIA/ CLASSIFICA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	IMPORTO	PREVALENTE / SCORPORABILE	SUBAPPALTABILE
Verde e arredo urbano	OS 24 cl. I	sì	€ 164.342,79	prevalente	max 49,99%
Impianti tecnologici	Lavori riconducibili a OG11	sì	€ 84.275,21	scorporabile	sì

Pertanto l'offerente ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, ai fini dell'ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:

• attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente **OS24 classifica I o superiore.**
•attestazione svolgimento **lavori riconducibili (art. 28 allegato II.12 D.Lgs 36/2023)** oppure attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria scorporabile **OG 11 classifica I o sup.;**

L'operatore economico non in possesso della categoria scorporabile, potrà in alternativa:
1) subappaltare per intero i lavori riconducibili alla categoria OG11 a operatore qualificato
2) partecipare in ATI con operatore qualificato nella categoria OG11;

In merito al subappalto si specifica quanto segue:
- per la categoria prevalente OS24, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, il subappalto non può superare la quota del 50%, non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;
-per le scorporabili il subappalto è ammesso senza limitazioni.

I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella seguente tabella. A norma dell'art. 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010, l'identificazione delle categorie omogenee dei lavori di cui alla sopra citata tabella rileva anche ai fini della verifica dell'ammissibilità delle varianti/non-varianti disposte dal Direttore dei Lavori nei limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, all'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del regolamento e all'articolo 34 del presente capitolato speciale.

TABELLA	**PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera**			
Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori		**Euro**		**%**
1)	OG01 – *Edifici civili e industriali*	€	21.033,11	*8,46 %*
	TOTALE LAVORO A MISURA	€	20.533,11	8,26%
	TOTALE LAVORO A CORPO	€	500,00	0,20%

2)	OG11 – *Impianti tecnologici*	€	63.242,10	*25,44%*
	TOTALE LAVORO A MISURA	€	57.932,10	23,30%
	TOTALE LAVORO A CORPO	€	5.310,00	2,14%
3)	OS24 – *Verde e arredo urbano*	€	164.342,79	*66,10%*
	TOTALE LAVORO A MISURA	€	152.692,79	61,42%
	TOTALE LAVORO A CORPO	€	11.650,00	4,69%
	Totale importo dei lavori in appalto	€	248.618,00	

8. PENALI e PREMI DI ACCELERAZIONE

Come indicato all'art. 16 del CSA, ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.
Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante può prevedere un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice.
Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, utilizzando, nei limiti delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro economico dell'intervento relative agli imprevisti.

9. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs.209/2024, sull'importo dell'intero contratto, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

10. SOGGETTI AMMESSI A GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, come modificato dal D.lgs 209/2024, e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati al punto 7.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.
- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non allegano copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

12. SUBAPPALTO

In materia di subappalto e subcontratti per la realizzazione dei lavori si applicherà l'art. 119 del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs.209/2024.
I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (vedasi *Modello 1* elaborato dalla SA).

Premesso il disposto normativo secondo cui il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

13. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC - Delibera contributi 30 dicembre 2024, n. 598 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2026. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. CONTROLLI FVOE 2.0

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Codice, la comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema FVOE 2.0. L'operatore economico, a tal fine, deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) seguendo le istruzioni ivi contenute.

Ai sensi del comma 5 bis dell'art.35 del D.lgs.36/2023, introdotto dal D.lgs209/2024, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente 20 del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice (*vedasi Modello 1 predisposto dalla SA*).

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si procede all'affidamento tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.c) del D.lgs. 36/2023, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art.108 del D.lgs. 36/2023.

- **PROCEDURA DI GARA**

Il *seggio di gara* procederà a :

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa;
2. attivare, se necessaria, la procedura di soccorso istruttorio

La SA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi dell'art.24 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0.

Successivamente, si procederà all'apertura della busta virtuale "Offerta economica".

ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Si precisa che qualora le offerte siano in numero pari o superiore a cinque, ricadendo nella fattispecie di appalto di lavori sotto soglia europea e ritenendo la Stazione Appaltante l'assenza di interesse transfrontaliero, si procederà (ex art.54 del D.lgs.36/2023), all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'ALLEGATO II.2 al Codice, METODO A .

L'aggiudicazione sarà disposta successivamente dal Dirigente all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera invito e sarà immediatamente efficace, ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.lgs.36/2023.

Ai sensi del comma 3 bis dell'art.99 del D.lgs.36/2023, introdotto dal D.lgs.209/2024, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell' operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato L'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma L'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto e dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs 36/2023 può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Non sono ammesse varianti né offerte condizionate.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla sua presentazione.

L'appalto è disciplinato dal D.Lgs n. 36/2023, , dalla presente lettera invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)" e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it nella sezione Normativa.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico START, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio previsto, nel frontespizio della presente Lettera Invito, la seguente documentazione:

a) AMMINISTRATIVA di cui al successivo punto A)
b) ECONOMICA di cui al successivo punto B).

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

A.1)	**Domanda di partecipazione**
A.2)	**DGUE**
A.3)	**Modello 1**
A.4)	**Attestazione Versamento ANAC**
A.5)	**Patto di integrita'**
A.6)	**Eventuale Doc. aggiuntiva**

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la lettera invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la lettera invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la lettera invito;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e

come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare uno dei CCNL tra quelli indicati dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali ;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/ capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Il concorrente compila il Documento di gara Unico Europeo generato dal sistema telematico START

A.3) MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI

(reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara)

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, di cui al *Modello 1-Ulteriori dichiarazioni.*

Si precisa quanto segue:

- i suindicati documenti devono essere debitamente compilati e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (in tal caso va allegata anche relativa procura);

- il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione della documentazione, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità;

- in caso di partecipazione in ATI i documenti di cui ai punti A.2) e A.3 dovranno essere presentati singolarmente da tutti i soggetti parte dell'associazione (sia costituita che costituenda); nel caso di partecipazione di Consorzio, i documenti di cui ai punti A.2) ed A.3) dovranno essere presentati sia dal Consorzio che dalla/e ditta/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio/lavoro;

- in caso di partecipazione di ATI/GEIE/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito impegno a costituirsi (specificando le parti dei lavori di competenza di ognuna) ;

- nel caso in cui il concorrente, singolo o in raggruppamento, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti avvalendosi delle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO), ex art. 104 del Codice, i documenti di cui ai punti A.2) e A.3 dovranno essere prodotti sia dall'impresa concorrente che da quella ausiliaria; il concorrente dovrà inoltre produrre l'ulteriore documentazione richiesta dal citato art. 104, cui si rinvia;

A.4) ATTESTAZIONE VERSAMENTO ANAC di cui al punto 13;

A.5) PATTO DI INTEGRITA'

Il concorrente, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dovrà inserire il modello di Patto di integrità fornito dalla Stazione Appaltante, compilato e firmato digitalmente.

Nel caso di partecipazione in RTI, nel caso di avvalimento e nel caso di partecipazione di Consorzi, dovranno essere inseriti tanti modelli quanti sono i partecipanti.

A.6) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

In questo spazio il concorrente potrà caricare l'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la partecipazione alla procedura o che ritenga comunque opportuno allegare (tra cui ad es. l'attestazione SOA)

B) OFFERTA ECONOMICA

B.1) Il concorrente dovrà indicare un'offerta in ribasso sull'importo a base di gara di € € 248.421,88

Non sono ammesse offerte pari all'importo a base di gara o in rialzo.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
Scaricare sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

SI EVIDENZIA CHE all'interno del form on-line dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs.36/2023, a pena di esclusione:

1) l'importo degli oneri per la sicurezza, al netto dell'iva, afferenti l'impresa (artt. 41 comma 14 e 91 comma 5 del Codice);
2) il costo della manodopera sostenuto (artt. 41 comma 14 e 91 comma 5 del Codice).

I costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'Impresa concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si evidenzia che la lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs 36/2023, n. 36, e della seconda parte della norma, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale (così, Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 e Tar Palermo 19/12/2023, n.3787).

Pertanto in sede di presentazione dell'offerta, qualora i costi della manodopera dell'operatore risultino inferiori alla previsione della Stazione Appaltante, l'Operatore dovrà inserire nella sezione

B.2 EVENTUALE GIUSTIFICAZIONE MANODOPERA

le corrispondenti giustificazioni rispetto alle singole voci componenti dei costi della manodopera che portano al ribasso.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del del D.Lgs. 36/2023, cui si fa rinvio.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal lettera invito ed è immediatamente efficace, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis dell'art.99 del D.lgs.36/2023, introdotto dal D.lgs.209/2024.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art.55 comma 1 del D.lgs.36/2023.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, deve costituire garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.53 del D.lgs.36/2023, oltre alle altre polizze previste dal CSA.

Ai sensi del comma 4 bis dell'art.53, introdotto dal D.lgs.209/2024, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art.106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art.117, comma 2 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art.60 del Codice, come modificato dal D.lgs.209/2024, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, con riguardo ai contratti di lavori, si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater; dell'art.60 del Codice, introdotto dal D.lgs.209/2024.

Si rinvia all'art. 25 CSA

20. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Solo per gli appalti aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 5 del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35 comma 4 lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta altresì che la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art 36 comma 6 del Codice.

21. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto, sarà preliminarmente esperito tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti. Qualora la controversia non trovi composizione in tale sede, sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Carrara dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carrara.

23. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente lettera invito e dalla documentazione allegata, si rinvia alla normativa vigente al momento dell'invio dello stesso.
L'appaltatore, in applicazione di quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, è tenuto a far osservare a propri dipendenti/collaboratori gli obblighi di condotta di cui al sopraindicato codice di comportamento; l'accertata violazione dei presenti obblighi può comportare risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

CARRARA , DATA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

ILRESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
DOTT.SSA DANIELA BICCHIERI

